

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5081304-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: 6ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS ADJUNTOS. JUÍZO SUSCITANTE: 2ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU. JUÍZO SUSCITADO: 6ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO PARA O JUÍZO SUSCITANTE, POR DEPENDÊNCIA, POR SE TRATAR DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA, PROCESSO ANTERIORMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E VARAS FEDERAIS PELA RESOLUÇÃO TRF2-RSP-2024/00055, DE 4/7/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. A REFERIDA RESOLUÇÃO É NORMA QUE FIXA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS UNIDADES JUDICIAIS, AO ESTABELECEER DIVISÃO INTERNA QUE DETERMINA A COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS POR CRITÉRIOS COMBINADOS A FIM DE PROMOVER A EQUALIZAÇÃO DA CARGA DE TRABALHO DAS UNIDADES JUDICIAIS E ASSEGURAR QUE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SEJA ENTREGUE A TODOS OS JURISDICIONADOS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO DE MODO MAIS CÉLERE E EQUÂNIME, MATÉRIA, PORTANTO, DE INTERESSE PÚBLICO. A COMPETÊNCIA FUNCIONAL TEM NATUREZA ABSOLUTA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE SER PRORROGADA E DEVE SER DECLARADA DE OFÍCIO, COMO NO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 6ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI (JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO) PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO N. 5009852-24.2024.4.02.5110, EM QUE A PARTE AUTORA RESIDE NO MUNICÍPIO DE MESQUITA (RJ), NOS TERMOS DO ART. 4º, III, DA RESOLUÇÃO TRF2-RSP-2024/00055, DE 4/7/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência para declarar a competência do Juizado Especial Federal Adjunto à 6ª Vara Federal de São João de Meriti (suscitado), para o julgamento do processo n. 5009852-24.2024.4.02.5110, nos termos do art. 4º, III, da Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Comunique-se esta decisão aos juízos suscitante e suscitado. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5081304-24.2024.4.02.5101

510014799406 .V9

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5081304-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: 6ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Federal Adjunto à 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu em processo redistribuído por decisão do Juizado Especial Federal Adjunto à 6ª Vara Federal de São João de Meriti, ao fundamento, em síntese, da existência de dependência, por ter sido distribuída ao juízo suscitante, anteriormente, ação idêntica, processo extinto sem resolução do mérito (Evento 5, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5009852-24.2024.4.02.5110).

2. Com fundamento na Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, segundo a qual os processos em que a parte autora seja domiciliada no Município de Mesquita, como no caso concreto, devem ser distribuídos para a Subseção Judiciária de São João de Meriti, o juízo suscitante (Juizado Especial Federal Adjunto à 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu) declarou, de ofício, a sua incompetência absoluta para o julgamento da causa (Evento 9, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5009852-24.2024.4.02.5110).

3. É o breve relatório.

VOTO

1. Inicialmente, releva ressaltar que a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro é competente para processar e julgar o presente conflito negativo de competência entre juízes dos Juizados Especiais Federais Adjuntos, conforme o art. 4º, VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região:

Art. 4º. Compete a cada Turma Recursal processar e julgar:

(...)

VII - os conflitos de competência entre juízes federais dos Juizados Especiais Federais da respectiva Seção Judiciária;

(...)

(<https://www10.trf2.jus.br/jef/wp-content/uploads/sites/12/2015/04/resolucao-trf2-rsp-201900003.pdf>)

2. A ação originária foi proposta em 6/8/2024 (Evento 1 do processo n. 5009852-24.2024.4.02.5110) em face da Caixa Econômica Federal, com pedido de pagamento de indenização por danos material e moral em razão de falha na prestação dos serviços bancários, com o saque indevido de valores do Programa Bolsa-Família.

3. A Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que alterou a competência territorial e em razão da matéria de varas federais, juizados especiais federais e turmas recursais, prevê o seguinte:

Art. 4º. A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

I - a Subseção de Duque de Caxias é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, o município de Belford Roxo;

II - a Subseção de Nova Iguaçu é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados;

III - a Subseção de São João de Meriti é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Mesquita e Nilópolis.

(<https://www10.trf2.jus.br/portal/wp-content/uploads/sites/28/2024/07/trf2rsp202400055a.pdf>)

(grifo nosso)

4. A referida Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, é norma que fixa **competência funcional** das varas federais, juizados especiais federais e turmas recursais, ao estabelecer divisão interna com a competência dos juízos por critérios combinados, a fim de promover a equalização da carga de trabalho das unidades judiciárias e assegurar que a prestação jurisdicional seja entregue a todos os jurisdicionados da Justiça Federal da 2ª Região de modo mais célere e equânime, questão, portanto, de interesse público.

5. A **competência funcional** tem natureza **absoluta**, ainda que o critério a definir tal competência seja o da territorialidade, caso da mencionada Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, conforme o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DE JUÍZO OU FUNCIONAL. ABSOLUTA. DECLINÁVEL DE OFÍCIO. ARTIGO 94 DO CPC.

1. A competência funcional trata de uma divisão interna que determina a competência do juízo por critérios combinados. Portanto, de natureza absoluta, ainda que o critério a prevalecer seja o da territorialidade. Estabelece-se dentro do mesmo foro, ou seja, dentro da mesma circunscrição territorial que, na Justiça Comum, recebe o nome de Comarca e na, Justiça Federal, o de Seção Judiciária.

2. Dentro da mesma Seção Judiciária, *in casu*, o Estado do Espírito Santo, a divisão interna é funcional. Não se trata de divisão de foro, mas de juízos. Sendo sua natureza absoluta, é declinável de ofício.

3. Feita a distinção entre foro e juízo, cabe apurar-se em qual hipótese, das elencadas no Código de Processo Civil, a ação em tela se enquadra.

4. *In casu*, a ação objetiva que a Universidade Federal do Espírito Santo seja condenada a dar posse à Autora no cargo de Técnico de Laboratório. Enquadrando-se, portanto, na regra insculpida no artigo 94, do CPC. Vale dizer, o domicílio da Ré, qual seja, Vitória.

5. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 5ª Vara Cível de Vitória/ES.

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

(TRF da 2ª Região, CC 201102010154388, Relatora Desembargadora Federal Vera Lucia Lima, publicação em Diário da Justiça de 4/5/2012.)

(grifo nosso)

6. Desse modo, por se tratar a Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região de norma que fixa **competência funcional** das unidades judiciais, e como tal, de natureza absoluta, a qual, por isso, não pode ser prorrogada e deve ser declarada de ofício, por se tratar de matéria de interesse público, o juízo suscitado (Juizado Especial Federal Adjunto à 6ª Vara Federal de São João de Meriti) é o competente para julgamento da causa, nos termos do art. 4º, III, da referida Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024.

7. Ante o exposto, voto por conhecer do conflito negativo de competência para declarar a competência do Juizado Especial Federal Adjunto à 6ª Vara Federal de São João de Meriti (suscitado), para o julgamento do processo n. 5009852-24.2024.4.02.5110, nos termos do art. 4º, III, da Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Comunique-se esta decisão aos juízos suscitante e suscitado. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.

5081304-24.2024.4.02.5101

510014799404 .V27